Fiche 1 : La dissertation juridique

Nature de l'exercice : discours ordonné et cohérent sur un problème envisagé sous son angle juridique. C'est une **démonstration**. Mots d'ordre : **exhaustivité** (tous les aspects importants) et **rigueur** (pas de hors-sujet, développements conformes à la problématique et aux intitulés).

Structure : introduction + développement. **Pas de conclusion.**

1. L'introduction (« en entonnoir », 7 étapes)

1. **Amener le sujet** : du général au particulier (contexte juridique, économique, social, historique).
2. **Poser le sujet** : le reformuler plus clairement (les intitulés sont souvent énigmatiques).
3. **Définir les termes** : tous les mots, jusqu'aux articles (singulier/pluriel, défini/indéfini). Pourquoi ce terme et pas un autre ? La problématique se déduit de cette analyse.
4. **Délimiter le sujet** (seulement si nécessaire) : écarter les questions marginales. Ce n'est pas un prétexte pour éluder ce qu'on ne maîtrise pas.
5. **Problématique** : question centrale qui imprègne tout le développement.
    - Si la question est posée dans le sujet, y répondre précisément et prendre position.
    - Sinon, la retrouver (elle figure dans le cours et les manuels), ne pas l'inventer.
    - En cas de difficulté, reformuler en question : « Quelle est l'influence de… ? », « À quoi sert… ? », « Comment fonctionne… ? », « Quelle est la portée de… ? ».
6. **Intérêt du sujet** : « pourquoi dois-je en parler ? »
    - *Théorique* : controverses doctrinales, évolution de la législation, des mœurs, de la société.
    - *Pratique* : cas d'application concrets, personnes concernées, conséquences économiques ou sociologiques, actualité. **N'extrapolez pas.**
7. **Justification et annonce du plan** : le plan est la réponse en deux points à la problématique. Commencer par l'idée essentielle du sujet, puis expliquer pourquoi cette présentation s'impose. L'annonce tient en une phrase avec le I et le II entre parenthèses : « … (I), … (II) ». Dépasser vite le simple « dans un premier temps / dans un second ».

2. Le plan

- Commandé par l'idée directrice ; **le plan est la réponse à la problématique**.
- **2 parties, 2 sous-parties chacune** = 4 sous-parties (4 catégories d'idées regroupées en 2 grandes catégories).

```
I.  Titre de la première partie
    annonce des sous-parties (A) puis (B)
    A. Titre
       transition
```

```
    B. Titre
       transition vers la seconde partie
II. Titre de la seconde partie
    annonce des sous-parties (A) puis (B)
    A. Titre
       transition
    B. Titre
(pas de conclusion)
```

3. Le développement (rédaction)

- Démontrer : ni catalogue de connaissances, ni récitation de cours. Toujours expliquer pourquoi un point est évoqué et en quoi il sert l'idée de la problématique.
- Phrases courtes et simples. Schéma en trois temps : **annoncer, réaliser, résumer**.
- Une idée par partie, accompagnée au besoin d'idées accessoires (risque de hors-sujet).

Conseils de forme : soigner écriture, orthographe, expression ; proscrire abréviations, sigles et schémas ; éviter les familiarités ; pas de « je » mais « nous », « on », « il » ; pas de verbes dans les intitulés ; éviter les répétitions ; aller à la ligne à chaque idée nouvelle ; enchaîner logiquement ; **relire la copie**.

Pièges : écrire sans réfléchir, plan au hasard, style pompeux, douze pages sans aller à la ligne.

Fiche de méthode rédigée pour LeDroitFacile SN, à titre de révision. Réfère-toi toujours à ton cours.